❖ **2- الإعفاء من بعض الفرائض:**

كالتيمم حال العجز عن استعمال الماء، إباحة الإفطار للمريض والمسافر في رمضان، قصر الصلاة.

✍ **ملاحظة:** من طرق ممارسة الرياضة النافعة: قال عمر رضي الله عنه: (علّموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل).

✍ **تقويم:** استخرج الأحكام والفوائد من الآية [النساء:43]

3. ملحق السندات القرآنية في آخر الكتاب

09. من مصادر التشريع الإسلامي (الإجماع، القياس، المصلحة المرسلة)

1. بيان مرونة الشريعة الإسلامية من خلال تعدد المصادر

إنّ تنوع مصادر التّشريع الإسلامي التي يعتمد عليها العلماء في استنباط الأحكام الشرعيّة في المسائل الجديدة يجعل الشريعة الإسلامية خصبة مرنة قادرة على مواكبة كل جديد، مما يضمن بقاءها صالحة لكل زمان ومكان، فمثلا المخدّرات، اعتمادا على القياس عُرف حكمها، فالاجتهاد أحد عوامل المرونة والتجديد.

❖ **تعريف مصادر التشريع**

۞ **اصطلاحا:** هي الأدلّة الّتي نصبها الشّارع دليلا على الأحكام؛ منها المتّفق عليها: القرآن والسنّة والإجماع والقياس ومنها ما هو مختلف فيها كالمصالح المرسلة.

- **الإجماع:**

❖ **تعريفه:**

۞ **لغة:** الاتّفاق والعزم.

۞ **اصطلاحا:** اتّفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول ﷺ على حكم من الأحكام الشرعيّة العمليّة.

❖ **شرح التعريف: (يفهم فقط)**

الاتفاق: يراد به الاشتراك في الاعتقاد أو القول.

المجتهدين: الذين بلغوا درجة الاجتهاد في الشريعة وجيء بهذا الوصف لإخراج من لم يكن مجتهدا من العلماء في الشريعة.

المسلمين: قيد يخرج به أهل الاجتهاد من غير المسلمين كعلماء النصارى وأحبار اليهود

بعد وفاة الرسول ﷺ: لأنه في حياته يرجع إليه في معرفة الأحكام والعبرةُ حينئذ بالوحي

حكم شرعي عملي: لإخراج الأحكام غير الشرعية، كالأحكام اللغوية وأحكام العادات وغيرها

❖ حجيته:

الإجماع حجّة ودليل من الأدلة الشرعية بالإجماع واتّفاق جمهور المسلمين.

❖ أدلة حجيّته:

- **من القرآن:** قوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا﴾ [النساء:115]
- **من السنة:** قوله ﷺ: (لَّا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلالَةٍ).

❖ أنواع الإجماع:

- **إجماع صريح:** هو اتّفاق جميع المجتهدين على قول أو فعل صراحة دون مخالفة أحد (حجّة).
- **إجماع سكوتي:** هو أن يعمل أو يقول أحد المجتهدين فيعلم به الباقون فيسكتون لا يظهرون معارضة (مختلف فيه).

☜ **أمثلة:**

- إجماع الصّحابة على جمع القرآن في مصحف واحد.
- تحريم التدخين.
- إجماع الصحابة على توريث الجدة السّدس.
- الإجماع على استخلاف أبي بكر.

• القياس:

۞ **لغة:** التقدير والمساواة.

۞ **اصطلاحا:** هو إلحاق مسألة لا نص فيها بمسألة ورد فيها نص شرعي لاشتراكهما في علة الحكم.

❖ حجّيته:

ذهب العلماء إلى أنّ القياس من الأدلة الشرعيّة.

❖ أدلة حجيّته:

من القرآن: قوله تعالى: ﴿فَٱعۡتَبِرُواْ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَبۡصَٰرِ﴾ [الحشر:2] ؛والقياس من الاعتبار.

من السنة: (ورد أن امرأة خثعمية جاءت إلى الرسول ﷺ فقالت إن أبي أدركته فريضة الحج أفأج عنه؟ فقال لها: أرأيت لوكان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحق بالقضاء).

عمل الصحابة: قال عمر بن الخطاب: "اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك"

❖ أركان القياس وشروطه:

✿ **المقيس عليه (الأصل)**: الأمر الذي ورد فيه نص شرعي، يشترط فيه: ◆ أن يكون منصوصا على حكمه أو مجمعا عليه.	✿ **العلة**: هي الوصف المنضبط المشترك بين الأصل والفرع والذي من أجله شُرع الحكم في الأصل يشترط فيها: ◆ أن تكون وصفا ظاهر منضبطا. ◆ أن يدور الحكم معها وجودا وعدما.
✿ **المقيس (الفرع)**: الأمر الذي لم يرد النص في حكمه، يشترط فيه: ◆ أن تكون علة الأصل فيه. ◆ ألا يكون له نص خاص.	✿ **حكم الأصل**: المراد تعدّيه من الأصل إلى الفرع، شروطه: ◆ أن يكون ثابتا بالكتاب أو السنة أو الإجماع. ◆ أن يكون معقول المعنى. ◆ ألا يكون مختصا به.

أمثلة:

المقيس عليه (الأصل)	المقيس (الفرع)	العلة	حكم الأصل
- الخمر	- المخدرات	- الإسكار	- التحريم
-الدينار الذهبي/الدرهم الفضي	- الأوراق النقدية	- الثمنية	- وجوب الزكاة
- عقد البيع	- عقد الزواج	- الانشغال عن الصلاة	- التحريم وقت الصلاة
- قول "أف" للوالدين	- السب والضرب	- عقوق الوالدين	- التحريم
- الوارث القاتل لمورثه	- الموصى له القاتل للموصي	- سدا لباب الفتنة	- الحرمان

☜ **أمثلة القياس:**

- تحريم المخدّرات قياسا على الخمر. - وجوب الزكاة في الأوراق النقدية قياسا على الذّهب والفضّة.
- تحريم سبّ الوالدين قياسا على تحريم التأفّف.- تحريم عقد الزواج قياسا على عقد البيع أثناء خطبة الجمعة.

• المصلحة المرسلة:

❖ 1- تعريفها:

✿ **لغة**: المصلحة: المنفعة، المرسلة: المطلقة.

✿ **اصطلاحا**: استنباط الحكم في واقعة لا نصّ فيها ولا إجماع بناءا على مصلحة، لا دليل من الشارع على اعتبارها أو إلغائها.

❖ 2- حجيتها:

اتّفق العلماء على أنّ العمل بالمصالح المرسلة لا يكون في الأمور التعبدية ولا الأمور المنصوص عليها شرعا كالحدود والكفارات، إنّما يعمل بها في باب المعاملات وقضايا العباد والبلاد، **فهي حجّة عند المالكية** واستدلّوا بـ: